OFORD: Nº 2026-179/

Responde solicitud de acceso a la información Folio AS001T0002302.

ANT.: Su solicitud de acceso a información pública Folio AS001T0002302.

26 de marzo de 2026

A: FABIAN TORRES BAEZA

DE: ENCARGADA DE TRANSPARENCIA
SUBSECRETARÍA DE MINERÍA

Junto con saludar cordialmente, por medio del presente, informamos que hemos recibido vuestra solicitud de acceso a la información pública, que fue ingresada a nuestro sitio electrónico, "Portal Transparencia", bajo el folio AS001T0002302, con fecha 5 de marzo de 2026, mediante la cual solicitó, en términos literales, lo siguiente:
"Solicito se informe si la empresa OPTION SPA, RUT a confirmar por el solicitante, se encuentra dentro del listado de empresas contratistas representadas por la Asociación Gremial de Empresarios para la Minería y Rubros Asociados (AGEMA), RUT 65.932.690-6, en su calidad de empresa que presta servicios en las dependencias de Casa Matriz de Codelco Chile. Lo anterior, en el contexto del Acuerdo Marco suscrito con fecha 23 de noviembre de 2022 entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores Contratistas del Cobre (CTC) y AGEMA, con la participación de Codelco Chile en calidad de facilitador y garante, acuerdo que ha sido calificado como acuerdo colectivo atípico por la Dirección del Trabajo mediante Dictamen ORD. N747/39 de fecha 17 de noviembre de 2025.En particular, se solicita:
1. Indicar si OPTION SPA figura en el registro o nómina de empresas contratistas representadas por AGEMA para efectos del referido Acuerdo Marco.
2. En caso afirmativo, indicar desde qué fecha se encuentra registrada dicha condición.
3. En caso negativo, indicar si OPTION SPA mantiene contratos civiles vigentes con Codelco Chile para la prestación de servicios en régimen de subcontratación laboral en Casa Matriz u otras Divisiones Productivas."

Al respecto, el artículo 10° de la Ley de Transparencia dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones por ella establecidas, precisando que el acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales.

Que, de acuerdo al artículo 5° de la citada ley, dispone que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, salvo las excepciones legales. Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas.

Al respecto, efectuada la búsqueda de la información solicitada, y en cumplimiento de lo exigido en el punto 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, que exige efectuar una búsqueda de la información requerida, se efectuó dicho procedimiento, constatándose que lo solicitado no se encuentra en nuestros archivos, por lo que se concluyó que lo requerido no se encuentra en nuestro poder.

Documento firmado mediante Firma Electrónica Avanzada el 26 de marzo de 2026 de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al Sitio Web: https://www.minmineria.gob.cl/validador/
Código de verificación: QWbs9xxxfjxf9Mys3IPWXw==

Por otra parte, informamos que, la Corporación Nacional del Cobre –CODELCO- es una empresa estatal con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya administración es independiente de este Ministerio. Si bien, CODELCO es competente para conocer acerca de su consulta, la mencionada Empresa no se encuentra obligada a dar respuesta a solicitudes de acceso a la información pública en virtud de la Ley Nº 20.285, por lo que no procede que esta Secretaría de Estado derive vuestra solicitud a dicha entidad.

Se despide, atentamente.

POR ORDEN DEL SUBSECRETARIO DE MINERÍA, EN VIRTUD DE LA RESOLUCIÓN EXENTA N° 1599 DE 2022

CLAUDIA AURORA PERALTA TRIGO
ENCARGADA/O DE TRANSPARENCIA
SUBSECRETARÍA DE MINERÍA
26/03/2026 12:13

Documento firmado mediante Firma Electrónica Avanzada el 26 de marzo de 2026 de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al Sitio Web: https://www.minmineria.gob.cl/validador/
Código de verificación: QWbs9xxxfjxf9Mys3IPWXw==